

עין משפט
נר מצוה

קצת א מיי פ"ב מהל' טומאת אוכלין הל'

:7

ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הל"א קמג

דג מ"י פ"א מהל' נערה בתולה הל"ח סמג עשין נד טוש"ע אה"ע סי' קעז סעיף א

דב ד מיי פ"א מהלי
יבום הלי"ח סמג
עשין נ טוש"ע אה"ע ס'
הת' תיב"ד:

דג ה' ז' מ"י פ"א מהל'
גירושין הל"ד (ומי)
פ"ד מהל' עבדים הל"א)
סמג עשין נא טוש"ע
אה"ע ס' קנה סעי' יב:
ד"ד ז' מ"י פ"ה מהל' שבת
הל' כא:

ד'ה ח ט מ"י שם פכ"ט
הל' כז סמג עשין פט
טור או"ח סי' תעג:
ד'ו י מ"י שם הל' (ג)
[כח] סמג שם טוש"ע
או"ח סי' תלז סעיף א:

מוסף רע"י

[illegible]

הדרן עלך הבל שוחטין

שיטה מקובצת

ח אבל חכמים אומרים יש
ממיאון במקום חליצה ומאן
חכמים ר' יהודה היא
דתניא עד מתי: **ב** והוי
חבור ובטלי לגבי מקוה
כתבואה טמאה שזרעה:

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

הבא נמי מבבלי. ורבא סלקא דעמך דכי נטמאו מעיקרא צפני עמון אינו מועיל להן השקה אלא צפני עמון הקשה ה"ר אליעזר ממין למה לי טעמא דמבבלי כי נמי קפי פרי מלעיל סלקא להו השקה כדאשכחן בפרק התערובת (יבמות עה:) גבי יין וחלב לחין

אין חוללין שדך היין עוצרים המים
אלא גוף האדם ועלתה לו טבילה
ונגדלה דלא קשה מידי דלא דמי
דדלוי אגבא דגבדא או אגבא דמנא
ממחלתי? צו מיל אגב דרך השקלא:
אבר בחבמים אומרים יש מיאון
במקום חציצה דתניא. ממני
דבא סימן ^(א) הוה מני לאתויי אכל
מניתי צרייתא משום דמפורש דה"ר
מאיר: **עד** שירבה השחור עד
הלבן. פירוש השבד לכן הוה וקאמר
ר' יהודה דבעי שישמיר אותו המקום
מן השערות ובשתי שערות סגי
כדמפורש פירק צא סימן ולא שירבה
שומא אלא שיער שתי שערות שזכוכת
ונגדלה כמו שריבה השחור כלומר דומה
כמו שיש שערות הרבה ושם פירש
בקותרס דלא גרסינן על הלצני:

הדרן עלך הכל שוחטין

והחכ"א יקטנה מבת ג' שנים ויום אחד עד שתיבגר יש לה קנס קנס אין מכר
לא אימא אף קנס במקום מכר: **מתני'** כל מקום שיש מיאון דאין חליצה
וכל מקום שיש חליצה דאין מיאון: **גמ'** אמר רב יהודה אמר רב זו דברי
ר"מ אבל חכמים אומרים יש מיאון במקום חליצה ^א דתניא יעד מתי הבת
ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי ר"מ ר' יהודה אומר עד שירבה
השחור על הלבן: **מתני'** כל מקום שיש תקיעה אין הברלה וכל מקום
השיש הברלה אין תקיעה ^ב וי"ט שחל להיות בע"ש תוקעין ולא מבדילין במ"ש
מבדילין ולא תוקעין כיצד מבדילין ^ה המבדיל בין קודש לקודש ר' דוסא אומר
בין קודש חמור לקודש הקל: **גמ'** היכי תוקע אמר רב יהודה תוקע ומריע
מתוך תקיעה ורב אסי אמר תוקע ומריע בנשימה אחת אתקין רב אסי בהוצל
כשמעתיא מיתיבי ^ו וי"ט שחל להיות בע"ש תוקעין ולא מריעין מאי לאו לא
מריעין כלל לא רב יהודה מתרץ לטעמיה ורב אסי מתרץ לטעמיה רב יהודה
מתרץ לטעמיה לא מריעין בפני עצמה אלא מתוך תקיעה ורב אסי מתרץ
לטעמיה לא מריעין בשתי נשימות אלא בנשימה אחת: ובמוצאי שבת כו':
היכא אמר לה א"ר יהודה ב' בחתימתה וכן אמר ר"נ בחתימתה ורב ששת בריה
דרב אידי אמר אף בפתיחתה ולית הלכתא כוותיה: רבי דוסא אומר בין קדש
חמור לקדש הקל: ולית הלכתא כוותיה א"ר זירא ^ז וי"ט שחל להיות באמצע
שבת אומר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים ובין יום
השביעי לששת ימי המעשה מ"ט סדר הברלות הוא מונה:

הדרך עלך הכל שוחטין

יחיא בעלמא הוא: משהמין אין משקין
אדם נישמה להם תורת טהרה במקוה
זה בהן טבילה ומים מיטהרים בהשקה
טהרה ונמנמו נותן כלי ומשקען במי
המקוה עד שנושקין המים והיו חיבור
ובטלי לגבי מקוה שכתרומה טמאה
שורפה בקרקע שטבלה טומאה
והיא טהורה והכי מפרש בכל שעה
(פסחים דף קז.) אבל יין במים לאו
זריעה היא דטעמא לא בטיל: לא

שנן. למשיקיו צמים: **אכל טעמא**
מעיקרא לא. ורב גביהה פריך עלה
מאי שנא: **לשעמא**. כלומר טעמא
דחא מתנינן צבא מיניה מרב אש:
יקריה כדדין קפי. ויפך בצרול
מתרגמינן וקפא פרולא (מלכס ז ו);
מכללי. הכל יחד המים והיין של
תמד הלכן מהניא ליה השקה:
במתני' כל מקום שיש מדר. כל
זמן שהבת קטנה ואביה זכאי למורה:
אין קנס. אם נאסרה או נתפתחה
אין לאביה חמשים כסף דנערה כתיב
(דברים כד) ונתן האיש השוכב עמה
לאבי הנערה חמשים כסף: **וכל מקום**
שיש קנס. דהיינו כשהיא נערה:
אין מדר. דתניא בערבין (דף טז)
יכול יתכור אדם בתו כשהיא נערה
אמרת ק"ו ומה מכורה כבר יוצאה
עכשו בסימני נערות שאינה מכורה
איני דין שלא תימכר: **גמ'** זו דברי
ר"מ. דאמר קטנה אין לה קנס אמר
חכמים אומרים יש לה קנס לקטנה
וטעמא מפרש בכתובות (דף מ) כל
מקום שנאמר נער בלא ה"א אפילו
קטנה במשמע: **בה שלש שנים**.
ראויה לביאה: **הכי גרסינן קטנה**
מכת יום אחד עד שצביא שתי שערות
יש לה מדר ואין לה קנס ואומרים
אומרים קטנה (א) **בה ג' שנים**
שהיא ראויה לביאה יש לה קנס:
מדר לא. בתמיה והלא קטנה היא
עד שצביא שתי שערות: **אימא אף**
קנס. יש לה ואע"פ שיש מדר משתתאה
לביאה עד שצביא ז' שערות וקודם
שתתאה לביאה יש מדר ואין קנס
ומשתתאה שתי שערות ועד שתיצטרך
יש קנס ולא מדר ואין צבורה לנערות
ששה חדשים: **במתני' מיאון**.

ת וכל ימי קטנותה אינה רחוקה לחליה
והליה אינה יכולה למאן: **גמ'** זו דברי ר"מ.
אזתו מקום בשער ובמסכת נדה (דף
מ' **מתנ'**) **קופה**. ערבי שצמות וימם
תפלה ועל הכוס בתפלה שצמות וימם
תפלה: **ומא מדליין**. מפני שהנכנס חמור מן
מדליין. בין שבת ליום טוב כשהוא
ערבי שצמות שהרי אין קדושה הנכנסת
אחת. ומכל מקום מפסיק הוא ביהמים:
ולחול וכך אנו נוהגים: **אף בפסחא**.
כא שבת תפלה והדלה דמתיב באריות
קל: **באמנו שבת**. אפי' אחר מיריין בין
הקדש וגו' **ושם**. ויכלל בין ארז ובין
דעבי למימר מעין חתימה סמוך לחתימה:

הדרן עלך הכל שוחטין

מסורת הש"ס

(א) כתובות מ: (ב) [שם],
(ג) גז"ש, (ד) כתובות
לו. יצמות יב: גדה נב.
[ועי' כאן מוס' ד"ה אצל]
(ז) קנו, (ח) שבת קיד:
(ט) [תוספתא סוף פ"א
תוספתא סוכה פ"ה ה"ח],
(י) [בס"א: לגוס], (יא) גדה
[זב:], (יב) [ועי' מוס' ב"ב
קנו. ומוס' כתובות לו.
ד"ה עד],

הגהות הב"ח

(ח) רש"י ד"ה הכי גרסין
וכו' מבת ג':

רבינו גרשום

[illegible]

קדש אין מדרגה גבוהה. כלומר בומן
מיאון אין חליצה. כלומר
פוגם בערוה באשת איש
ה לחלוץ: כל מקום שיש
ש ולא מבדילין בין קדש
היכא אמר לה. רב יהודה
ה מבדיל בין קדש לקדש
אלהים את יום השביעי